

III. Otras Resoluciones

Consejería de Sanidad

3341 *Servicio Canario de la Salud.- Resolución de 15 de septiembre de 2026, de la Secretaria General, por la que se dispone la publicación del Convenio de Cooperación entre el Servicio Canario de la Salud y la Fundación Canaria Alejandro Da Silva contra la Leucemia para la realización de actividades de voluntariado en el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias.*

El artículo 29 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública de Canarias, establece la obligación de publicar y mantener actualizada la información relativa a los convenios y encomiendas de gestión que celebran las administraciones públicas y entidades del sector público.

De conformidad con la normativa citada y con la finalidad de facilitar al público conocimiento de los compromisos asumidos en el ámbito de la actividad convencional del sector público autonómico,

RESUELVO:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio de Cooperación entre el Servicio Canario de la Salud y la Fundación Canaria Alejandro Da Silva contra la leucemia para la realización de actividades de voluntariado en el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de septiembre de 2026.- La Secretaria General, María Jesús López-Neira de la Torre.

ANEXO

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD Y LA FUNDACIÓN CANARIA ALEJANDRO DA SILVA CONTRA LA LEUCEMIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE CANARIAS.

REUNIDOS

De una parte, Dña. Esther María Monzón Monzón, Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, cargo que ocupa en virtud del nombramiento efectuado por el Decreto 43/2023, de 14 de julio (BOC n.º 138, de 15.7.2023), y en calidad de Presidenta del Consejo de Dirección del Servicio Canario de la Salud, actuando en nombre y representación del mismo, en virtud de las facultades conferidas en los artículos 29.1.a) y k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y en los artículos 56.1.a) de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, y 7 del Decreto 32/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud.

Y de otra, Dña. María Manuela Guimaraes Da Silva Pereira, actuando en nombre y representación de la Fundación Canaria Alejandro Da Silva contra la Leucemia, con CIF G35215953, inscrita en el Registro de Fundaciones Canarias con el n.º 18, y con domicilio social en calle José Hernández Alfonso, n.º 10, 5.º izquierda, código postal 38003, Santa Cruz de Tenerife, en su calidad de Presidenta elegida en la sesión del Patronato de la Fundación celebrado el día 26 de noviembre de 2025, con los poderes que le asignan los vigentes Estatutos de la Fundación, en virtud de escritura de formalización de acuerdos sociales de Protocolización de Estatutos celebrada con fecha 4 de julio de 1995, ante el Notario D. Fernando González Vélez-Bardón, bajo su n.º 1529 de protocolo.

Las dos partes se reconocen mutuamente capacidad legal suficiente para obligarse y formalizar el presente Convenio.

MANIFIESTAN

Primero.- La Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, define el Sistema Canario de la Salud como el conjunto de actividades, de servicios y prestaciones desarrollados por organizaciones y personas públicas y privadas en el territorio de Canarias, funcionando de manera cooperativa y ordenada, conforme al Plan de Salud de Canarias para, entre otros fines, proteger y promover la salud.

El Servicio Canario de la Salud, para la ejecución de actuaciones y programas en materia de promoción y protección de la salud, prevención de la enfermedad y de asistencia sanitaria y sociosanitaria, puede suscribir convenios con entidades públicas o privadas, en virtud de lo establecido en el artículo 51.2.b) de la Ley precitada.

Segundo.- La Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, reconoce, en su exposición de motivos, que el interés general, como elemento central del concepto de voluntariado y referente principal para deslindar la acción voluntaria, se erige en uno de los pilares fundamentales de la Ley. Referenciado a la mejora de la calidad de vida de las personas destinatarias de la acción voluntaria y de la sociedad en general o del entorno,

el marco de actuación del voluntariado se completa con la enumeración de los valores, principios y dimensiones de la acción voluntaria y con la descripción de los diversos ámbitos de actuación.

La citada Ley, en su artículo 17, recoge que las Administraciones Públicas con competencia en materia de voluntariado proveerán lo necesario para fijar los medios y sistemas de relación que hagan posible la información recíproca, la cooperación técnica y la acción conjunta en el ejercicio de sus competencias, con el fin de integrar sus actuaciones, contribuyendo con ello a mejorar la acción voluntaria y la participación solidaria de la ciudadanía.

Así mismo, la acción voluntaria ya fue destacada por la Ley 4/1998, de 4 de mayo, de Voluntariado de Canarias, como instrumento básico de la actuación de la sociedad civil en el ámbito social, comportando una exigencia de mayor participación en el diseño y ejecución de las políticas públicas sociales.

La misma Ley, en su artículo 5 sobre relación del voluntariado con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece que no supondrá la existencia de vínculo laboral, administrativo o mercantil alguno, se ajustará a lo dispuesto en dicha Ley y se desarrollará siempre a través de entidades de voluntariado.

Tercero.- La Fundación Canaria Alejandro Da Silva contra la Leucemia es una fundación de carácter privado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, constituida al amparo de la Ley 2/1998, de 6 de abril, de Fundaciones Canarias, y demás disposiciones complementarias declarada de interés benéfico asistencial, inscrita como Entidad Colaboradora de la Dirección General de Servicios Sociales de la Consejería de Sanidad, Trabajo y Servicios Sociales con el n.º 08/162, que tiene como objeto principal la ayuda a las personas, instituciones u organismos en la lucha contra la leucemia, ejerciéndose principalmente ayudando económicamente en casa a pacientes y familiares para la organización de su tratamiento y su desplazamiento a la península o extranjero, creando becas de perfeccionamiento o investigación en el extranjero a personas que ejerzan su profesión en relación con tal enfermedad y dotando a los centros sanitarios ya en funcionamiento o de nueva creación de mejores medios materiales según sus propias necesidades y sensibilizando a los Organismos dependientes a mejorar la calidad asistencial.

Cuarto.- Los Estatutos de la Fundación contemplan que la misma, atendiendo a las circunstancias de cada momento, tendrá plena libertad para proyectar su actuación de la forma que estime más adecuada para la consecución de su objeto, y gozará de plena libertad para la elección de los beneficiarios de sus ayudas. En consecuencia, nadie podrá alegar ni individual ni colectivamente frente a la Fundación o sus órganos el importe de dichos beneficios antes de que fuesen concedidos ni imponer su atribución a personas determinadas.

Quinto.- El Servicio Canario de la Salud, sensible a las actividades que puedan redundar en una mayor cohesión social, reconoce el importante papel del voluntariado como mecanismo canalizador de las legítimas inquietudes de las personas y de las organizaciones sin ánimo de lucro en el desempeño de actividades altruistas y para el logro de una sociedad mejor y más solidaria. Por ello, cada día es más necesario promover y coordinar el voluntariado desde postulados flexibles que permitan unas reglas básicas para el desarrollo de su acción en campos como la salud.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, y siguiendo este amplio sentido de colaboración, las entidades comparecientes han decidido cooperar en las actividades que actualmente desarrollan, y acuerdan formalizar el presente Convenio de Cooperación con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.

El objeto del presente Convenio es establecer las bases de colaboración entre el Servicio Canario de la Salud y la Fundación Canaria Alejandro Da Silva contra la Leucemia para el desarrollo de las distintas actividades del personal voluntario de la citada fundación en el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, cuya finalidad última es procurar el máximo bienestar del paciente y de sus familiares y por tanto una mayor calidad de vida.

Las principales funciones a desarrollar por los voluntarios hospitalarios para la consecución del objetivo son:

1. Servicio de acompañamiento social continuado del paciente y acompañante durante todo el periodo de ingreso y tratamiento en el Hospital de Día y en el Hospital de Día de Pediatría, así como en consulta dos días en semana. Previo consentimiento de la familia y/o el paciente, se llevaría a cabo un proceso de apoyo personalizado y cercano que se brinda para mejorar el bienestar y facilitar el acceso a derechos, recursos y oportunidades.

2. Servicio de acompañamiento psicológico continuado del paciente y acompañante durante todo el periodo de ingreso y tratamiento en el Hospital de Día y en el Hospital de Día de Pediatría, así como en consulta dos días en semana. Previo consentimiento de la familia y/o el paciente, tiene como finalidad reducir el impacto emocional de la enfermedad, así como las alteraciones emocionales, relacionales y sociales derivadas de la misma.

3. Servicio de Voluntariado Hospitalario de Acompañamiento y Animación consistente en visitas hospitalarias de acompañamiento, respetando siempre las condiciones clínicas del paciente y su consentimiento. Puede consistir en la asistencia de un/a payaso/a hospitalaria una o dos veces en semana según disponibilidad y en coordinación con la Supervisión de planta.

Segunda.- Hospital de Día y Hospital de Día de Pediatría.

En relación con la actividad de la Fundación en el Hospital de Día y en el Hospital de Día de Pediatría, se establecen las siguientes pautas de funcionamiento:

1. El personal de la Fundación deberá solicitar permiso al personal del Hospital de Día y del Hospital de Día de Pediatría para realizar el abordaje con el paciente y familia en la Unidad.

En la primera intervención de enfermería (valoración en la primera visita a Hospital de Día y Hospital de Día de Pediatría), el personal de la unidad preguntará al paciente y/o a su familia si autoriza a recibir atención por parte de la Fundación en la Unidad. Esta autorización podrá ser revocable por el paciente o su familia en cualquier momento. Las autorizaciones serán conservadas en carpetas etiquetadas como Autoriza o No Autoriza en un sitio accesible para el personal a efectos de su consulta y verificación.

2. Durante la estancia en la Unidad, no podrán permanecer más de dos trabajadores de la Fundación por paciente, tres en caso de existir personal de prácticas. En el momento en el que se vaya a realizar un abordaje por parte del equipo del Hospital de Día y del Hospital de Día de Pediatría, los mismos deberán salir de la Unidad y esperar a la finalización de la atención sanitaria.

3. Será el personal responsable del Hospital de Día y del Hospital de Día de Pediatría el autorizado para establecer los días y horas de visita por parte de la Fundación, que inicialmente se fija los lunes y los martes, en horario de 10.00 a 13.00 horas, sin perjuicio de que los mismos puedan ser modificados por necesidades del Servicio o de la actividad asistencial. Se facilitará un teléfono de contacto de la Fundación a efectos de comunicar las incidencias relativas a las visitas.

4. Las visitas en esos días serán acordadas con el personal del Hospital de Día y del Hospital de Día de Pediatría al menos con una semana de antelación, las cuales serán asignadas según agenda del servicio. En caso de existir alguna incidencia, o no poder acudir a la cita, se comunicará al número de teléfono a tal efecto designado.

5. Las familias pueden pactar visitas con los trabajadores de la Fundación fuera del horario establecido para el Hospital de Día y el Hospital de Día de Pediatría, siempre que no interfieran en el desarrollo de la actividad habitual del mismo.

6. El personal de la Fundación no podrá solicitar información clínica ni personal de los pacientes ni de sus familias al personal del Servicio de Pediatría.

7. La estancia en el Hospital de Día y en el Hospital de Día de Pediatría se regirá por las siguientes normas:

a) Se acudirá al Hospital de Día y al Hospital de Día de Pediatría, previa cita concertada con el equipo, los días destinados para la Fundación.

b) La intimidad y privacidad del paciente y de las familias será un principio básico en la actividad de la Fundación, por lo que los voluntarios de la misma no podrán hablar sobre diagnósticos, pruebas pendientes, resultados, etc. en presencia de personas que no sea el paciente o sus familiares, o de forma tal que la información comentada pueda llegar a ser escuchada por terceros.

c) El personal de la Fundación deberá permanecer fuera de la Unidad durante las intervenciones por parte de enfermería y medicina (terapia intratecal, AMO, canalización de gripper, educación sanitaria, administración de quimioterapia, etc.), así como cuando dicho personal lo requiera.

Tercera.- Obligaciones de las partes.

1. La Fundación se compromete a:

a) Aportar el personal voluntario necesario y específicamente formado para la correcta atención de los/as pacientes y sus familias.

b) Nombrar un/a coordinador/a de voluntariado encargado/a de la actuación de sus miembros y que servirá de interlocutor/a ante el/la representante asignado/a por el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias. Este/a coordinador/a dependerá orgánicamente de la Fundación, que asumirá la selección, nombramiento y gestión del/de la mismo/a.

c) Seleccionar y formar a los/as voluntarios/as que participen en el desarrollo de la actividad.

d) Aportar la identificación de los/as voluntarios/as.

e) Proveer de los seguros de accidentes y responsabilidad civil de los/as voluntarios/as.

f) Recabar el consentimiento de los/as pacientes o sus familiares a fin de desarrollar las funciones objeto del presente Convenio.

g) Las personas voluntarias respetarán en todo momento las normas de acceso del Servicio de Seguridad y las indicaciones de los profesionales asistenciales del hospital y del Servicio Canario de la Salud, que podrán suspender provisionalmente la actuación de dicho voluntariado si el estado de un paciente lo requiere.

h) El personal de la Fundación, voluntario o no, se somete a las más rigurosas normas de confidencialidad y secreto profesional; deberá guardar respeto de cualquier información que pueda recibir y/o acceder, directa o indirectamente, como resultado de la ejecución de los servicios regulados por el presente Convenio. Además, el citado personal queda sometido expresamente a todas las normas, procedimientos, políticas y demás disposiciones contenidas en los documentos de seguridad internos del hospital.

2. El Complejo Hospitalario Universitario de Canarias se compromete a:

a) Facilitar en la medida en que sea posible que los voluntarios de la Fundación desarrollen la actividad objeto del presente Convenio, estableciendo las instrucciones precisas de actuación, los horarios adecuados, así como los espacios en los que pueden actuar, velando en todo momento por el respeto a la privacidad de los pacientes y sus familias.

b) Designar un responsable que actuará como interlocutor del mismo a los efectos del presente Convenio.

Cuarta.- Eficacia, prórroga y modificación.

1. El presente Convenio entrará en vigor desde la fecha de su firma y tendrá una vigencia de cuatro años.

2. En cualquier momento antes de la finalización del plazo de vigencia, los firmantes del Convenio podrán acordar unánimemente su prórroga que se formalizará mediante adenda anual, por un periodo de hasta cuatro años adicionales.

3. Las partes firmantes podrán modificar los términos del presente Convenio en cualquier momento, mediante acuerdo unánime que se reflejará en una adenda.

Quinta.- Causas de extinción y resolución.

1. Serán causas de rescisión del presente Convenio:

a) El incumplimiento manifiesto de las obligaciones asumidas por cualquiera de las partes.

b) El acuerdo mutuo de las partes.

c) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.

d) La denuncia de cualquiera de las partes con preaviso de un mes.

e) Por desaparecer las circunstancias que dieron lugar al mismo.

f) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.

2. En el supuesto de que el objeto del presente Convenio no se pudiera llevar a cabo por incumplimiento de los compromisos acordados, las partes quedarán relevadas de los acuerdos y la vinculación del mismo.

Si la imposibilidad de cumplir el objeto del Convenio se debiese a cualquier otra causa ajena a la voluntad de cualquiera de las partes, se aplicará idéntica previsión.

Sexta.- Comisión Mixta de Seguimiento.

1. Al objeto de velar por el cumplimiento general de las cláusulas del presente Convenio y coordinar las acciones previstas, se creará una Comisión Mixta entre la Fundación y el CHUC, integrada por un representante de cada uno de los comparecientes.

2. Serán competencias generales de esta Comisión:

a) La evaluación del desarrollo del presente Convenio.

b) La preparación de sucesivos programas.

c) La propuesta de la prórroga del Convenio o de su rescisión.

d) El estudio y asesoramiento respecto a cuantas cuestiones sean sometidas a la Comisión por cualquiera de las partes.

e) Concretar en el marco del presente Convenio el programa a desarrollar.

3. Esta Comisión se reunirá una vez al año y en las circunstancias excepcionales que así lo aconsejen.

Séptima.- Contenido económico y obligaciones sociales.

1. La ejecución de este Convenio no conlleva la asunción de obligaciones económicas de ningún tipo para ninguna de las partes.

2. Las obligaciones sociales y laborales respecto al personal que aporta la Fundación corresponderán única y exclusivamente a esta, quedando el Complejo Hospitalario Universitario de Canario ajeno a dichas relaciones laborales.

Octava.- Naturaleza y régimen jurídico.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se suscribe de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 47 a 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la

actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Se trata de un Convenio de Cooperación de los previstos en el artículo 6.1.d) del citado Decreto 11/2019, de 11 de febrero.

En lo que respecta a los derechos y deberes de las personas voluntarias y de las entidades de voluntariado, y a las relaciones entre las personas voluntarias y las citadas entidades, debe atenderse a lo establecido en la Ley 4/1998, de 15 de mayo, de Voluntariado de Canarias, así como en la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.

Novena.- Jurisdicción.

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación o aplicación del presente Convenio se sustanciarán ante la jurisdicción contencioso-administrativa en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Decima.- Seguridad de la información y protección de datos de carácter personal.

Las partes se comprometen al cumplimiento de la normativa vigente en materia de confidencialidad y protección de datos, esto es, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales; el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos), así como a lo dispuesto en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

El Servicio Canario de la Salud, como Responsable del tratamiento de los datos de los pacientes del centro, garantiza cumplir con la normativa de protección de datos aplicable, así como a facilitar la información necesaria, y el consentimiento expreso de los interesados.

La Fundación se compromete a tratar los datos personales relacionados con la ejecución del Convenio, conforme a la normativa de protección de datos, en particular los relativos a la calidad de los datos, seguridad de los mismos y deber de secreto, con la diligencia debida como Responsable del tratamiento de los datos.

En caso de que los profesionales de la Fundación accedan a los sistemas del Servicio Canario de la Salud, para cumplir con las funciones recogidas en el presente Convenio, dichos profesionales quedarán sometidos expresamente a todas las normas, procedimientos, políticas y demás disposiciones contenidas en los documentos de seguridad internos del hospital.

Ambas partes actúan como responsables del tratamiento independientes para cumplir con sus finalidades propias. En este sentido, el Servicio Canario de la Salud es único Responsable del tratamiento de datos con sus pacientes del centro.

Igualmente, la Fundación será único Responsable del tratamiento de los datos derivados de los servicios prestados por la misma privados del consentimiento expreso para los servicios de apoyo y acompañamiento.

En este sentido, el Servicio Canario de la Salud recogerá los consentimientos expresos de los pacientes que estén interesados en los servicios de Fundación, actuando en este sentido el Servicio Canario de la Salud como cedente de los datos personales de los interesados, de conformidad con el Anexo I del presente Convenio.

Asimismo, ambas partes se comprometen a observar el secreto profesional, manteniendo absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del Convenio, de acuerdo al nivel de protección establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD), y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), no comunicando a ningún tercero los datos facilitados por el responsable del tratamiento.

Y en prueba de conformidad firman las partes intervinientes, a 11 de septiembre de 2026.- La Consejera de Sanidad, Esther María Monzón Monzón.- La Fundación Canaria Alejandro Da Silva contra la Leucemia, Manuela Guimaraes Da Silva Pereira.

ANEXO I

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Acuerdo que establece las condiciones bajo las que el cedente (Servicio Canario de la Salud) comunicará los datos personales de los que es titular al cesionario (Fundación Canaria Alejandro Da Silva contra la Leucemia).

Ambas partes, reconociéndose capacidad jurídica y de obrar suficiente para el otorgamiento del presente Acuerdo,

EXPONEN

I. Que el cedente es el Servicio Canario de la Salud.

II. Que el cesionario es la Fundación Canaria Alejandro Da Silva contra la Leucemia, una fundación de carácter privado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, constituida al amparo de la Ley 2/1998, de 6 de abril, de Fundaciones Canarias, y demás disposiciones complementarias, que tiene por objeto, entre otros, la previsión de situación de necesidad, atención y ayuda de los menores y sus familiares en tratamiento médico en los servicios de oncohematología y otras patologías de los hospitales de la Comunidad Autónoma de Canarias, velando por la mejora de su asistencia sanitaria.

III. Que las partes han suscrito un Convenio de Colaboración para promover y coordinar actividades orientadas a la mejora de la calidad de vida de las personas, pudiendo derivar por tanto una comunicación de datos de los que el Servicio Canario de la Salud (cedente) es responsable a la Fundación (cesionario).

IV. Que, con el fin de llevar a cabo dicha actividad, las partes acuerdan el otorgamiento del presente Acuerdo, como anexo inseparable del Convenio firmado, que se regirá por Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (en adelante, “RGPD”); la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante LOPDGDD), su normativa de desarrollo y, en especial, por las siguientes

ESTIPULACIONES

1. Objeto.

El presente Acuerdo tiene por objeto definir las condiciones bajo las que el Servicio Canario de la Salud (cedente) comunicará los datos personales de los que es titular a la Fundación (cesionario).

La finalidad que motiva esta cesión se corresponde con la necesidad de la Fundación de prestar sus servicios y realizar una efectiva prestación de sus servicios asistenciales, para lo cual el cedente cede determinados datos personales de sus pacientes y familiares de los mismos.

2. Tipología de datos cedidos y categorías de interesados.

Los tipos de datos personales que el Servicio Canario de la Salud comunicará a la Fundación, en virtud del presente Acuerdo, serán relativos a datos de pacientes y familiares de pacientes del cedente, y en concreto:

- Datos identificativos: nombre y apellidos.
- Datos de contacto: número de teléfono.

El cedente declara la procedencia lícita de los datos personales objeto de la cesión, garantizando que estos se han obtenido cumpliendo con la normativa de protección de datos. En este sentido, el cedente declara que ha recabado el correspondiente consentimiento a los titulares de los datos para llevar a cabo la cesión de los datos, al objeto de las finalidades reseñadas en el presente Acuerdo, entre las que se encuentra, a título enunciativo más no limitativo, la atención psicológica a pacientes y familiares/atención al duelo, tanto presencial como telemática.

3. Derecho de información.

El Servicio Canario de la Salud declara haber informado a los interesados de la finalidad del uso de la información recogida, así como los destinatarios de la misma y de los demás aspectos recogidos en los artículos 13 y siguientes del RGPD.

4. Garantías y obligaciones del Servicio Canario de la Salud (cedente).

El cedente garantiza el cumplimiento de las obligaciones que le correspondan en virtud de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo y en la normativa reguladora de la protección de datos personales que resulte de aplicación, adoptando las medidas de seguridad necesarias, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas, a los efectos de asegurar la confidencialidad e integridad de los datos, de conformidad con lo establecido en la precitada normativa de protección de datos, garantizando un nivel de seguridad adecuado al riesgo.

En el supuesto de producirse una violación de seguridad que pueda afectar a Fundación, el cedente deberá de notificarle la misma a fin de que pueda realizar la notificación a la Agencia Española de Protección de Datos u otra Autoridad de Control competente, y, en su caso, a los interesados de las violaciones de seguridad que se produzcan, así como a darle apoyo, cuando sea necesario, en la realización de evaluaciones de impacto de privacidad.

El cedente se compromete a comunicar a la Fundación las rectificaciones o supresiones de datos, así como el ejercicio de los restantes derechos en materia de protección de datos, que se produzcan en la información transmitida y que puedan afectar a este Acuerdo, lo más brevemente posible y siempre dentro de los plazos legalmente establecidos.

El cedente se compromete a poner a disposición de la Fundación toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este contrato y la normativa vigente en materia de protección de datos.

Ambas partes se deberán mantener indemnes y, en su caso, indemnizar a la contraparte por toda reclamación, daño, deuda, pérdida, multa, sanción, costes y gastos, incluyendo los honorarios razonables de abogados, que pudieran derivarse por el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo y en la normativa que le resulta de aplicación en relación con los datos objeto de cesión, que sea imputable al tratamiento de datos que realice cada una de ellas.

5. Obligaciones de la Fundación (cesionario).

En cumplimiento de la precitada normativa de protección de datos, la Fundación asume cumplir cada una de las obligaciones previstas en el presente Acuerdo.

Se compromete a cumplir con las obligaciones previstas en la normativa aplicable de protección de datos personales para un Responsable del tratamiento, como consecuencia de la adquisición de esta consideración tras la comunicación de los datos regulada por este Acuerdo.

La Fundación deberá permitir el ejercicio de los derechos establecidos en la normativa de protección de datos por parte de los titulares de los datos cedidos, facilitándoles una dirección a estos efectos.

En el supuesto de hacer una nueva cesión a otra entidad, para completar el objetivo previsto del presente Acuerdo, la Fundación se convertirá en cedente de estos datos, quedando el cedente exonerado de dicha operación.

6. Estipulaciones generales.

Toda notificación entre las partes se realizará a los respectivos domicilios indicados en el encabezamiento de este Acuerdo. Toda notificación se hará por escrito y será entregada de forma que certifique la recepción por la parte notificada.

La no exigencia por cualquiera de las partes de cualquiera de sus derechos, de conformidad con lo establecido en este Acuerdo, no se considerará que constituye una renuncia de dichos derechos en el futuro.

El presente Acuerdo recoge la totalidad de los pactos existentes entre las partes, y anula y revoca, en su caso, cuantos otros pactos o acuerdos, verbales o escritos que estuvieren vigentes a la fecha de su suscripción en lo relativo al tratamiento de datos personales.

Si alguno o algunos de los apartados o estipulaciones del presente Acuerdo fuesen declarados nulos o inaplicables, dichos apartados o estipulaciones se considerarán excluidos del mismo, sin que impliquen la nulidad de todo el Acuerdo, manteniéndose este vigente en cuanto a los restantes pactos. En tal caso, las partes harán cuanto esté a su alcance para encontrar una solución equivalente que sea válida y que refleje debidamente sus intenciones.

7. Datos de los firmantes.

Cada una de las partes firmantes y, en su caso, sus representantes quedan informados de que sus datos de carácter personal, así como aquellos otros intercambiados entre las partes por su condición de personas de contacto para posibilitar el objeto del presente Acuerdo serán tratados por la otra parte con la finalidad de permitir el desarrollo, cumplimiento y control de la relación entre las partes, siendo la base legitimadora del tratamiento el cumplimiento de la relación contractual. La identificación de las partes es un requisito necesario para la formalización del presente Acuerdo, por lo que no podrá llevarse a cabo el mismo sin que concurra el citado requisito.

Los datos serán conservados durante todo el tiempo en que esta subsista y, aun después, hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas de ella.

Los datos personales de los firmantes, así como de las personas de contacto de las partes (en adelante, los Intervinientes) podrán ser comunicados a las Administraciones Públicas y Jueces y Tribunales en los casos previstos por ley.

Los Intervinientes podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y de oposición y limitación del tratamiento de los mismos en el domicilio de la otra parte que figura en el encabezamiento del Acuerdo. Asimismo, los Titulares podrán formular una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos a la dirección postal Paseo de la Castellana, 141, planta 9 (Edificio Cuzco IV), 28046-Madrid.

En cualquier caso, podrá ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos remitiendo un escrito a la dirección establecida en el encabezamiento del presente contrato o a través de la siguiente dirección de correo electrónico de cada una de las partes a la atención del Delegado de Protección de Datos:

- Datos del DPD del Servicio Canario de la Salud. Dirección de correo electrónico: dpd.scs@gobiernodecanarias.org. Dirección postal: calle Pérez de Rozas, 5, planta 4.ª, 38071-Santa Cruz de Tenerife, y Avenida Juan XXIII, n.º 17, Las Palmas de Gran Canaria.

- Fundación Canaria Alejandro Da Silva contra la Leucemia. Dirección de correo electrónico: gerencia@fadas.es. Dirección postal: calle José Hernández Alfonso, n.º 10, 5.º izquierda, código postal 38003-Santa Cruz de Tenerife.

Las partes se comprometen a trasladar a los intervinientes la información contenida en la presente cláusula.

8. Legislación aplicable.

El presente Acuerdo se regirá de acuerdo con el RGPD, la LOPDGDD y la normativa vigente en materia de protección de datos.

Ante discrepancia con respecto a la interpretación y/o ejecución de lo establecido en el presente Acuerdo, las partes acuerdan proceder a la resolución amistosa de la misma.

No obstante, en caso de no llegarse a una resolución amistosa, las partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de La Palma, con renuncia expresa de cualquier otra legislación o fuero que les pudiera corresponder.

9. Entrada en vigor.

El presente Acuerdo entra en vigor a la fecha de la firma del presente Convenio y estará vigente hasta la fecha de terminación de la relación que vincula a la Fundación con el Servicio Canario de la Salud, con motivo del Convenio suscrito.